

Anti-Doping-Vereinbarung

Zwischen dem minderjährigen Athleten

Name _____

Vorname _____

geboren _____

(vertreten durch seine Erziehungsberechtigten)

und dem

Deutschen Basketball Bund e.V.,

vertreten durch den Präsidenten,
Herrn Ingo Weiss,

und den Vizepräsidenten,
Herrn Armin Andres,

Schwanenstr. 6-10, 58089 Hagen,

(im Folgenden: DBB)

Der Athlet erkennt die Anti-Doping-Regelungen des DBB sowie der NADA in den jeweils gültigen Fassungen an und unterwirft sich diesen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für:

- den Anti-Doping-Code 2021 des DBB,
- die Prohibited List der WADA 2026 (ab 01.01.2027 Prohibited List der WADA 2027),
- den Text der DIS-Sport-Schiedsgerichtsordnung.

Der Athlet bestätigt, dass ihm die o.g. Dokumente ausgehändigt wurden.

Der Athlet verpflichtet sich, sich selbständig über die jeweils gültigen Fassungen der o.a. Regelwerke zu unterrichten. Die entsprechenden Informationen erhält er über die Homepage der NADA (www.nada.de) bzw. des Deutschen Basketball Bundes (www.basketball-bund.de).

Von den enthaltenen Bestimmungen, insbesondere

- von den nach Dopingverstößen auszusprechenden Sanktionen (von öffentlicher Verwarnung bis zu lebenslanger Sperre im vorsätzlichen Wiederholungsfall) sowie
- seiner Verpflichtung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen,

hat er Kenntnis genommen.

Hinsichtlich des Rechtsweges wird eine gesonderte Schiedsvereinbarung getroffen.

Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Vereinbarungen hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine wirksame Regelung zu treffen, die dem gewünschten vertraglichen Inhalt am ehesten entspricht.

....., den

Hagen, den

Deutscher Basketball Bund e.V.

.....
Unterschrift Athlet

.....
Ingo Weiss

.....
Armin Andres

.....
Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

☐ alleiniges Sorgerecht ist gegeben

Unteren Abschnitt nur im Bedarfsfall ausfüllen/ankreuzen – sonst leer lassen!

☐ Ich wünsche die Zusendung der beiderseits unterschriebener Vereinbarung.

☐ Abweichend von der o.a. Anschrift wünscht der Athlet, dass ihn betreffender Schriftverkehr in Anti-Doping-Angelegenheiten an folgenden Empfänger (= Zustellungsbevollmächtigte/r für den Athleten) gesendet wird:

Name, Vorname

Postanschrift

Straße

PLZ

Ort

.....
Unterschrift Athlet + Erziehungsberechtigte

.....
Unterschrift Zustellungsbevollmächtigte/r

Schiedsvereinbarung

zwischen dem minderjährigen Athleten

Nachname _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

und dem

Deutschen Basketball Bund e. V.

vertreten durch den Präsidenten Ingo Weiss und den Vizepräsidenten für Leistungssport Armin Andres, beide c/o DBB, Schwanenstr. 6-10, 58089 Hagen (im Folgenden „DBB“)

1. Alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit für den DBB geltenden Anti-Doping-Bestimmungen (World Anti-Doping Code „WADC“, Nationaler Anti-Doping Code „NADC“ und Anti-Doping-Bestimmungen der FIBA sowie des DBB), insbesondere über die Gültigkeit und Anwendung dieser Anti-Doping-Bestimmungen, ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges in erster Instanz durch das Deutsche Sportschiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) nach der Sportschiedsgerichtsordnung der DIS (DIS-SportSchO) und den Verfahrensvorschriften der Anti-Doping-Bestimmungen, insbesondere Art. 12 und Art. 13 DBB-ADC entschieden. Dies gilt auch für Streitigkeiten im einstweiligen Rechtsschutz.
2. Dem Deutschen Sportschiedsgericht wird die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen wegen Verstößen gegen anwendbare Anti-Doping-Bestimmungen übertragen.
3. Der DBB hat die Durchführung des Ergebnismanagements und das Recht zur Einleitung des Disziplinarverfahrens in Anti-Doping-Angelegenheiten an die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) übertragen. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen an, dass die NADA unmittelbar Schiedsklage gegen den Athleten einreichen kann und Partei in entsprechenden Schiedsverfahren wird.
4. Gegen Schiedssprüche des Deutschen Sportschiedsgerichts kann Rechtsmittel beim Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne nach Maßgabe des § 60 DIS-SportSchO, des Art. 13 DBB-ADC und der Artikel R47ff des Code of Sports-related Arbitration (CAS-Code) eingelegt werden. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen an, dass auch die NADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die FIBA und die weiteren in Art. 13.2.3 DBB-ADC genannten Sportorganisationen unmittelbar Rechtsmittel einlegen können und dadurch selbst Partei im Rechtsmittelverfahren beim CAS werden.
5. Diese Schiedsvereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung.

Ort, Datum

Hagen, den _____

Unterschrift Athlet

(Ingo Weiss Armin Andres)

bei Minderjährigen:

Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

☐ alleiniges Sorgerecht ist gegeben

Einwilligungserklärung Datenschutz

Minderjähriger/Volljähriger Athlet:

[Vorname Name]

[Geburtsdatum]

vertreten durch die Erziehungsberechtigten

Ich willige ein, dass meine Daten aus der Anti-Doping-Vereinbarung sowie der Schiedsvereinbarung vom Deutschen Basketball Bund e. V. (DBB) erhoben und verarbeitet werden. Der DBB versichert, dass die Verarbeitung auf Grundlage und unter Beachtung der DSGVO und anderer datenschutzrechtlicher Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen der Vereinbarungen notwendig ist.

Die Daten werden auf dem DBB-Server gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Der DBB ist berechtigt die Daten im Rahmen von Rechtsverfahren an die NADA sowie andere Verfahrensbeteiligte weiterzugeben.

Darüber hinaus benötigt der DBB für jede weitere Datenerhebung oder -weitergabe meine Zustimmung. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Daten nach Ablauf der Spielerlizenz am Jahresende gelöscht werden.

Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen oder erhobene Daten korrigieren zu lassen. Ich kann eine Auskunft über den Umfang der mich betreffenden Datenerhebung verlangen. Beschwerden, Auskunftsanfragen oder andere Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz können an den DBB schriftlich (datenschutz@basketball-bund.de) oder unter Telefon 02331 106 123 gerichtet werden.

, den

.....
Unterschrift Athlet

.....
Unterschrift Erziehungsberechtigte

☐ alleiniges Sorgerecht ist gegeben